

시 정 요 구

1. 제 목 : 대부계약 해제 · 해지 · 종료 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제27조 제6항에 따르면 대부계약이 해제 또는 해지되거나 대부계약이 종료(이하 “대부계약 종료 등”이라 한다.)된 경우에는 지체 없이 대부재산의 명도 여부를 확인하여야 하고

요강 제37조에 따르면 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 문서로 무단점유자에게 변상금이 부과된다는 사실과 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송한 후 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 경기지역본부에서 관리하는 국유재산 중 대부계약 종료 중인 국유재산에 대한 관리실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

‘◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ XXXX-XXX’(대, XXm²) 소재 국유재산의 경우 대부계약 종료일이 2019. 12. 31.이나 대부계약 종료 이후 감사일 현재까지 실태조사를 실시하지 않고 있었으며

‘○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ XXX-X’(전, XXXm²) 소재 국유재산의 경우 대부계약 종료(2020. 10. 4.) 이후 실태조사(2021. 5. 25.)를 실시한 결과 무단 점유가 확인되었는데도 무단점유에 따른 변상금이 부과된다는 사실과 자진명도 촉구내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송하는 변상금 부과조치를 하지 않는 등

[표 9] 및 [별지 5] “대부계약 종료 중인 국유재산에 대한 관리 불철저 명세”와 같이 대부계약이 종료 중인 국유재산에 대하여 실태조사를 실시하지 않은 283건과 변상금 사전통지를 미실시한 265건(변상금 약 552,592천 원)이 확인되었다.

[표 9] 대부계약 종료 중인 국유재산에 대한 관리 불철저 현황

(단위 : 건, 천 원)

실태조사 미실시	변상금 사전통지 미실시	
	건 수	변상금 예상금액
283	265	552,592

한편, ‘○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○ XX-X’(전, XXm²) 소재 국유재산의 경우 대부계약이 종료(2019. 6. 8.) 되었으므로 실태조사를 지체 없이 실시 하여야 하는데도 종료일부터 563일이 지난 2020. 12. 12.에야 실태조사를 실시하는 등

[표 10] 및 [별표 10] “대부계약 종료 등 이후 실태조사 지연 명세”와 같이 대부계약 종료 또는 해제·해지일로부터 3개월³⁶⁾이 경과된 이후 실태조사를 시행한 건들이 총 141건 확인되었다.

[표 10] 대부계약 종료 등 이후 실태조사 지연 현황

(단위 : 건)

3개월 초과	6개월 초과	
	1년 초과	
141	105	35

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 대부계약 종료 등인 국유재산에 대한 관리업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

36) 요강 제5조에 따르면 국유재산의 위탁을 통지받은 날로부터 10영업일 이내에 실태조사 실시를 원칙으로 하되 특별한 경우 부점장 승인을 받아 3개월 이내에서 실태조사 기한을 연장할 수 있으므로 해당 내용을 준용

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 대부계약 종료 중인 국유재산에 대하여 무단 점유 여부를 확인을 하지 않은 283건에 대하여 실태조사를 실시하고, 국유재산 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인된 총 265건(변상금 예상 금액: 552,592천 원)에 대하여 변상금 사전통지를 실시하며, 향후 대부계약 종료 중인 국유재산에 대한 관리 업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 10]

대부계약 종료 등 이후 실태조사 지연 명세

(단위 : 일)

순번	국유재산 소재지	피대부자	실태조사일 (A)	종료/해제 /해지일(B)	경과일수 (A-B)
합 계			141건		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

“기재 생략”

순번	국유재산 소재지	피대부자	실태조사일 (A)	종료/해제 /해지일(B)	경과일수 (A-B)
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					

“기재 생략”

순번	국유재산 소재지	피대부자	실태조사일 (A)	종료/해제 /해지일(B)	경과일수 (A-B)
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					

“기재 생략”

순번	국유재산 소재지	피대부자	실태조사일 (A)	종료/해제 /해지일(B)	경과일수 (A-B)
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					

“기재 생략”